

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 110/2553 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โจทก์
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ผู้ร้อง
บริษัทบางกอก เค. เค. จำกัด จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 287, มาตรา 289

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดย
ปลอดจำนองมาชำระหนี้แก่ผู้ร้องตามจำนวนภาระหนี้จำนองที่จำเลยมีต่อผู้ร้อง
เป็นการขอรับชำระหนี้จำนองจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยอาศัยอำนาจ
แห่งการจำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 วรรคสอง ซึ่งผู้ร้องมีบุริมสิทธิตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 289 แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นการร้องขอกันส่วนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 287 แต่
เมื่อคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยบทบัญญัติ มาตรา 289 ก็ไม่ทำให้คำร้องของผู้ร้องเสีย
ไป ศาลมีอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาได้

คดีสืบเนื่องจากศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ แต่
จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดห้องชุดจำนวน 200 ห้อง ชื่อ
อาคารชุด เอเซียซิตีไลฟ์ คอนโดมีเนียม

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้รับจำนองห้องชุดจำนวน 2,177 ห้องชื่ออาคารชุด
เอเซียซิตีไลฟ์ คอนโดมีเนียม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เข้าทำการยึดกรรมสิทธิ์ใน ห้องชุดดังกล่าวบางส่วนจำนวน 200 ห้อง ตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่งธนบุรี คดี หมายเลขแดงที่ 756/2547 และมีหนังสือให้ผู้ร้องนำส่งต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์ ห้องชุดจำนวน 200 ห้องดังกล่าว ผู้ร้องนำส่งต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์ต่อเจ้า พนักงานบังคับคดีจำนวน 197 ห้อง ส่วนอีก 3 ห้อง มีการไถ่ถอนจำนองแล้ว ต้นฉบับหนังสือกรรมสิทธิ์จึงไม่อยู่ที่ผู้ร้อง พร้อมกับแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนิน การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน โดยปลอดจำนอง เมื่อขายทอดตลาดแล้ว ขอให้ศาลกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาต จากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ข้อเท็จจริงตามทางไต่สวนได้ความว่า จำเลยทำสัญญากู้เงิน จากผู้ร้องในวงเงินไม่เกิน 532,660,000 บาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหมู่บ้าน จัดสรรและอาคารชุด ใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการเอเซีย ซิตี้ บางบัวทอง" เพื่อเป็น ประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2544 จำเลยจดทะเบียนจำนองที่ดิน เป็นประกันรวม 18 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางบัวทอง (หนองเชียงโคต) อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างในวงเงินจำนวน 532,660,000 บาท นอกจากนั้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2544 จำเลยจดทะเบียนจำนองห้องชุดเป็นประกัน เพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงินจำนวน 2,177 ห้องชื่ออาคารชุด เอเซียซิตีไลฟ์ คอน โดมีเนียม ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี หลังจากจำเลยทำ สัญญากู้เงินและได้รับเงินกู้ไปจากผู้ร้องแล้ว จำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญา ต่อ มาจำเลยทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และยังคงชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องเรื่อยมา ขณะ

ยื่นคำร้องยังไม่มี การผิ ดนั ดตามสั ญญาปรึ บปรุ งโครงสร้า งห้ นี จ้า เลยค งค้ำ ข้า ระห้ นี เ จินต้ นจ้ นวณ 410,243,534.40 บาท และดอ กเบี ยในอ้ ตรา ร้อยละ 10 ต่ อปี ดอ กเบี ยถึ งวันยึ นค้ ร้องเป็ นเ จินจ้ นวณ 36,342,098.50 บาท ต่ อมาเจ้า พนั กงาน บั ้งค้ บคั ตี ส้า นั กงานบั ้งค้ บคั ตี จั ้งหวั ดนนทบุ รี เข้าท้ าการยึ ดกรร มสั ทิ ห้ ในห้ อ งชุดใน อ้า คารชุด เอเชี ยชิตี ีไล ฟ์ ดอนโด มี เนี ยม ที่ จดทะ เบี ยนจ้ นองไว้ แก่ผู้ ร้องบ้ างส่ว น จ้ นวณ 200 ห้ อ ง ตามห มายบั ้งค้ บคั ตี ของส้า ลแพ่ งธนบุ รี คั ตีห มายเลข แดงที่ 756/2547 และมี ห้ นั งสั ้อให้ ผู้ ร้องน้ าส่ งต้ นฉบับห้ นั งสั ้อกรร มสั ทิ ห้ ห้ อ งชุดท้ ง 200 ห้ อ ง ดั ้งกล้ าว ผู้ ร้องน้ าส่ งต้ นฉบับห้ นั งสั ้อกรร มสั ทิ ต่ อเจ้า พนั กงานบั ้งค้ บคั ตี จ้ นวณ 197 ห้ อ ง ส่ว นอื ก 3 ห้ อ งมี การไ ถ่ ถอนจ้ นองเล้ าว ต้ นฉบับห้ นั งสั ้อกรร มสั ทิ จึ ้งไม่ ยู่ที่ ผู้ ร้อง พรึ ้อมแ จ้งให้ ดำ เนิน การข้ ายทอดตลาดทรั พย์ หลักปร้ กั นดั ้งกล้ าวโดยพลอด จ้ นอง และกั นเ จินในส่ว นของ ผู้ ร้องในฐา นะผู้ รับจ้ นองไว้ เมื่ อข้ ายทอดตลาดเสี ไร

พึ เคะระห้ แล้ าว คั ตีมี ป้ ญหาข้ อกฎห มายต้ ้องวึ นจจั ยตามอุ ทธรรณ ของผู้ ร้องว้ าส้า ลชั ้นต้ นมี ค้ าสั ้งยกค้ าร้องของ ผู้ ร้องชอ บหรือ ไม่ เ ห้ นว้ าส้า มปร้ มวลกฎห มายวึ ธี พึ จารณาค วมแพ่ ง มาตรา 287 บั ญญั ตีว้ าส้า "ภายใ ต้ บั ้งค้ บแ ห่ งบ ทบั ญญั ตี มาตรา 288 และ 289 บ ทบั ญญั ตี แ ห่ งปร้ มวลกฎห มายนี้ ว้ าดั ้วยการบั ้งค้ บคั ตี แก่ ทรั พย์ สึ นของลู่ กห้ นี ตามค้ ำพึ พากษานั ้น ย่อ มไม่ กระท บกระทั ้งถึ งบุ รึ มสั ทิ หรือสั ทิ อื น ๆ ชึ ้งบุ คค ล ภายนอกอ้ าจร้ ้องขอใ ให้ บั ้งค้ บเห นือ ทรั พย์ สึ นนั ้นได้ ตามกฎห มาย" ส่ว นมาตรา 289 วรรคห้ ึ่ง บั ญญั ตีว้ าส้า "ถ้ ำบุ คค ลใดชอ บที่ จะบั ้งค้ บการช้ าระห้ นี เ อจ้ ากทรั พย์ สึ นของ ลู่ กห้ นี ตามค้ ำพึ พากษาที่ เจ้า พนั กงานบั ้งค้ บคั ตี ได้ ยึ ดไว้ หรือชอ บที่ จะได้ เ จินที่ ข้ ายหรือ จ้ ำห้ น้ ายทรั พย์ สึ นเหล้ ำนั ้นได้ โดยอ้ าศั ยอ้ ำนาจแ ห่ งการจ้ ำนองที่ อ้ าจบั ้งค้ บได้ กั ติ หรือ อ้ าศั ยอ้ ำนาจแ ห่ งบุ รึ มสั ทิ กั ติ บุ คค ลนั ้นอ้ าจยึ นค้ าร้องขอ ต่ อส้า ลที่ อ้ อกห มายบั ้งค้ บคั ตี ให้ เ อเ จินที่ ได้ ม้ ำนั ้นช้ าระห้ นี ต่ นก่ อนเจ้า ห้ นี อื น ๆ ตามบ ทบั ญญั ตี แ ห่ งปร้ มวล กฎห มายแพ่ งและพาณิ ชย์..." และปร้ มวลกฎห มายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 702 วรรคสอง บั ญญั ตีว้ าส้า "ผู้ รับจ้ นองชอ บที่ จะได้ รับช้ าระห้ นี จากทรั พย์ สึ นที่ จ้ ำนองก่ อน

เจ้าหนี้สามัญ มิพักต้องพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่" เมื่อพิเคราะห์ตามคำร้องของผู้ร้องที่ยื่นต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดแล้ว การที่ผู้ร้องขอให้กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยปลอดจำนองมาชำระหนี้แก่ผู้ร้องตามจำนวนภาระหนี้จำนองที่จำเลยมีต่อผู้ร้อง ถือได้ว่าเป็นการที่ผู้ร้องขอรับชำระหนี้จำนองจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองโดยอาศัยอำนาจแห่งการจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคสอง ซึ่งผู้ร้องมีบุริมสิทธิในการที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นการร้องขอกันส่วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 แต่เมื่อคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 289 ก็ไม่ทำให้คำร้องของผู้ร้องเสียไป ศาลมีอำนาจรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และเห็นสมควรให้ศาลชั้นต้นพิจารณา มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและมีคำสั่งตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-อาวุธ ปั่นปรีชา-สมชาย พันธุมะโอภาส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น